

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 727/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง

โจทก์

นายพิทักษ์ชัย อติเรกหรืออติเรก

จำเลย

นายพิทักษ์ชัย อติเรกหรืออติเรก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
339 วรรคสี่, 83 ลงโทษจำคุก 15 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย  
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

---

พิจารณาห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย  
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |